مركز أبي هريرة للبحوث والنشر

خمسون مسألة في

أحكام الأضاحي

تأليف الشيخ الفاضل:

رشيد محمود عجة الشافعي

رئيس مكتب البحوث لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

(أرض الصومال)

بعناية:

سليمان العيني

المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُ الأُضْحِيَةِ:

هِيَ: مَا يُذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ أَيّامَ عِيدِ الأَضْحَى تَقَرُّبًا لِلّهِ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ: سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا:

قِيلَ فِي ذَلِكَ نِسْبَةً لِوَقْتِ الضُّحَى؛ لِأَنّهُ هُوَ الوَقْتُ المَشْرُوعُ لِبِدَايَةِ الأُضْحِيَةِ.

المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ: الأَدِلّةُ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا:

يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا مَا يَلِي:

١- الأَدِلّةُ مِنَ الكِتَابِ العَزِيزِ:

أ) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿**فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ**﴾، فَقَدْ فَسّرَهَا ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بِقَوْلِهِ: «وَالنّحْرُ: النُّسُكُ وَالذّبْحُ يَوْمَ الأَضْحَى»، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ المُفَسّرِينَ، كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الجَوْزِيّ فِي "زَادِ المَسِيرِ" (٢٤٩/٩).

٢- الأَدِلّةُ مِنَ السُّنّةِ:

يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا مَا يَلِي:

أ) حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ضَحّى النّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمّي وَيُكَبّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «**إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ، فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا**». مُسْلِمٌ (٥٢٣٢).

ج) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «**مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصّلَاةِ فَقَدْ تَمّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنّةَ المُسْلِمِينَ**». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٥٢٢٥).

٣- الإِجْمَاعُ:

وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا، كَمَا حَكَاهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي "المُغْنِي" (٩٥/١١). وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا كَمَا سَيَأْتِي.

المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ: حُكْمُهَا:

بَعْدَ الِاتّفَاقِ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا، اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي حُكْمِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

القَوْلُ الأَوّلُ: ذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنّهَا سُنّةٌ مُؤَكّدَةٌ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا يَلِي:

١) حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «**إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا**». مُسْلِمٌ (٥٢٣٢).

وَوَجْهُ الدّلَالَةِ: قَوْلُهُ «**أَرَادَ**»؛ فَتَعْلِيقُ الأُضْحِيَةِ عَلَى الإِرَادَةِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ.

٢) صَحّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنّهُمَا كَانَا لَا يُضَحّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النّاسُ أَنّهَا وَاجِبَةٌ.

القَوْلُ الثّانِي: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى القَادِرِ، وَرَجّحَهُ فَضِيلَةُ الشّيْخِ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ. وَاسْتَدَلُّوا:

١) فِعْلُ النّبِيّ ﷺ، وَالأَصْلُ الاِقْتِدَاءُ بِهِ.

٢) قَوْلُهُ ﷺ: «**مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحّيَ فَلَمْ يُضَحّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلّانَا**». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ، وَرَجّحَ الحَافِظُ وَقْفَهُ "الفتح" (٣/١٦).

وَالّذِي يَظْهَرُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنّهَا سُنّةٌ مُؤَكّدَةٌ. وَأَدِلّةُ الوُجُوبِ لَا تَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ، إِمّا لِعَدَمِ صِحّتِهَا أَوْ أَنّهَا مُجَرّدُ فِعْلٍ، وَالفِعْلُ لَا يَصِلُ لِلْوُجُوبِ بِذَاتِهِ كَمَا هُوَ مُقَرّرٌ فِي "عِلْمِ الأُصُولِ"، إِلّا أَنّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْقَادِرِ تَرْكُهَا لِمَا فِيهَا مِنَ العُبُودِيّةِ لِلّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَلِاتّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: مَشْرُوعَةٌ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ:

الأُضْحِيَةُ مَشْرُوعَةٌ لِأَهْلِ البَيْتِ؛ لِقَوْلِ النّبِيّ ﷺ: «**إِنّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً**». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٠٢٠٧)، وَقَالَ التّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَالَ عَبْدُ الحَقّ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَضَعّفَهُ الخَطّابِيُّ.

فَعَلَى هَذَا، فَيَدْخُلُ فِيهَا أَهْلُ البَيْتِ جَمِيعًا. وَقَدْ صَحّ عَنِ النّبِيّ ﷺ فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٢٠٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ -عَلَى أُضْحِيَتِهِ-: «**بِاسْمِ اللهِ، اللّهُمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ**»؛ فَدَلّ ذَلِكَ عَلَى أَنّ دُخُولَ أَهْلِ البَيْتِ فِي الأُضْحِيَةِ جَائِزٌ.

المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ: حِكْمَتُهَا:

لِلْأُضْحِيَةِ حِكَمٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا:

١- التّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ، وَمِنْهَا إِرَاقَةُ الدّمِ، وَلِهَذَا كَانَ ذَبْحُ الأُضْحِيَةِ أَفْضَلَ مِنَ التّصَدُّقِ بِثَمَنِهَا -عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ- وَكُلّمَا كَانَتِ الأُضْحِيَةُ أَغْلَى وَأَسْمَنَ وَأَتَمّ كَانَتْ أَفْضَلَ، وَلِهَذَا كَانَ الصّحَابَةُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُسَمّنُونَ الأَضَاحِي؛ فَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ مُعَلّقًا فِي صَحِيحِهِ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنّا نُسَمّنُ الأُضْحِيَةَ بِالمَدِينَةِ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ.

٢- التّرْبِيَةُ عَلَى العُبُودِيّةِ.

٣- إِعْلَانُ التّوْحِيدِ، وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَزّ وَجَلّ عِنْدَ ذَبْحِهَا.

٤- إِطْعَامُ الفُقَرَاءِ وَالمُحْتَاجِينَ بِالصّدَقَةِ عَلَيْهِمْ.

٥- التّوْسِعَةُ عَلَى النّفْسِ وَالعِيَالِ بِأَكْلِ اللّحْمِ الّذِي هُوَ أَعْظَمُ غِذَاءٍ لِلْبَدَنِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُسَمّيهِ شَجَرَةَ العَرَبِ. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ".

٦- شُكْرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَى الإِنْسَانِ بِالمَالِ.

المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ: التّقْسِيمُ:

جَاءَ فِي ذَلِكَ عِدّةُ أَقْوَالٍ، مِنْهَا:

- وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ «يَأْكُلُ هُوَ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدّقُ عَلَى المَسَاكِينِ بِالثُّلُثِ».
- وَقِيلَ: يَأْكُلُ النِّصْفَ وَيَتَصَدّقُ بِالنِّصْفِ.
- وَالرّاجِحُ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدّقَ وَيَفْعَلَ مَا يَشَاءُ، وَكُلّمَا تَصَدّقَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ: إِهْدَاءُ الكَافِرِ مِنْهَا:

يَجُوزُ أَنْ يُهْدِيَ مِنْهَا كَافِرًا غَيْرَ مُقَاتِلٍ لِلْمُسْلِمِينَ، خَاصّةً إِنْ كَانَ يُرْجَى إِسْلَامُهُ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ أَنْ تُهْدِيَ عَامِلًا أَوْ خَادِمَةً أَوْ رَاعِيًا وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. قَالَهُ ابْنُ عُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللهُ.

المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ: إِذَا تَعَيّبَتِ الأُضْحِيَةُ بَعْدَ شِرَائِهَا:

مَنِ اشْتَرَى أُضْحِيَةً ثُمّ أَثْنَاءَ تَنْزِيلِهَا انْكَسَرَتْ أَوْ تَعَيّبَتْ، فَإِنّهُ يُضَحّي بِهَا، وَلَا حَرَجَ؛ لِأَنّهُ غَيْرُ مُفَرّطٍ، فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الشّرِيعَةِ.

المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: شِرَاءُ الأُضْحِيَةِ دَيْناً:

يَجُوزُ شِرَاءُ الأُضْحِيَةِ دَيْناً لَمَنْ قَدَرَ عَلَى السّدَادِ، وَإِذَا تَزَاحَمَ الدّيْنُ مَعَ الأُضْحِيَةِ قُدّمَ سَدَادُ الدّيْنِ؛ لِأَنّهُ أَبْرَأُ لِلذّمّةِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الأُضْحِيَةُ عَنِ الغَيْرِ:

يَجُوزُ أَنْ تُضَحِّيَ عَنْ غَيْرِكَ العَاجِزِ بِشَرْطِ إِذْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَالأَصْلُ أَنّ الوُجُوبَ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: هِبَةُ الأَضَاحِي لِلْمُحْتَاجِينَ لِيُضَحُّوا بِهَا:

قَسَمَ النّبِيُّ ﷺ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

فَفِيهِ الدِّلَالَةُ عَلَى أَنّ أَهْلَ الغِنَى يُوَزِّعُونَ الضَحَايَا عَلَى المُعَوّزِينَ لِأَجْلِ أَنْ يُضَحُّوا بِهَا.

المَسْأَلَةُ الثّالِثَةَ عَشْرَةَ: مُسْتَحَبّاتُ الأُضْحِيَةِ:

المُسْتَحَبّاتُ: أَفْضَلُهَا أَسْمَنُهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَفَحّصَ الأُضْحِيَةَ.

المَسْأَلَةُ الرّابِعَةَ عَشْرَةَ: المَرْأَةُ تُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا:

المَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ صَاحِبَةَ أُضْحِيَةٍ فَإِنّهَا تُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا؛ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَيَشْمَلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: البَقَرَةُ وَالبَعِيرُ:

البَقَرَةُ وَالبَعِيرُ يَشْتَرِكُ فِيهِ سَبْعَةٌ أَوْ أَقَلُّ، أَمّا أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ فَلَا، وَقَدْ صَحّ بِذَلِكَ الدّلِيلُ.

المَسْأَلَةُ السّادِسَةَ عَشْرَةَ: هَلْ يَشْتَرِكُ فِي الجَزُورِ مَنْ يُرِيدُ اللّحْمَ؟

يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ المُشْتَرِكِينَ فِي البَقَرَةِ أَوِ البَعِيرِ مَنْ لَا يُرِيدُ الأُضْحِيَةَ لَكِنْ يُرِيدُ اللّحْمَ.

المَسْأَلَةُ السّابِعَةَ عَشْرَةَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُضْحِيَةِ:

لَا يَجُوزُ لِلْمُضَحّي أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ؛ لِأَنّهَا بِالذّبْحِ تَعَيّنَتْ لِلّهِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَمَا تَعَيّنَ لِلّهِ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ العِوَضِ عَنْهُ، وَلِهَذَا لَا يُعْطَى الجَزّارُ مِنْهَا شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ الأُجْرَةِ.

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ (١٧١٧)، وَمُسْلِمٌ (١٣١٧) وَاللّفْظُ لَهُ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

وَقَالَ الشّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي "نَيْلِ الأَوْطَارِ" (٥/١٥٣): «اتّفَقُوا عَلَى أَنّ لَحْمَهَا لَا يُبَاعُ فَكَذَا الجُلُودُ. وَأَجَازَهُ الأَوْزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشّافِعِيّةِ، قَالُوا: وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ مَصْرِفَ الأُضْحِيَةِ».

المَسْأَلَةُ الثّامِنَةَ عَشْرَةَ: التّصَدُّقُ بِالجِلْدِ:

يَجُوزُ أَنْ يَتَصَدّقَ بِالجِلْدِ عَلَى فَقِيرٍ، أَوْ يَهِبَ لِمَنْ يَشَاءُ.

المَسْأَلَةُ التّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الفَقِيرُ يَبِيعُ مَا يَصِلُهُ مِنْ لَحْمِ الأُضْحِيَةِ:

يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَبِيعَ مَا يَصِلُهُ مِنْ لَحْمِ الأَضَاحِي.

المَسْأَلَةُ العِشْرُونَ: إِعْطَاءُ الأُضْحِيَةِ لِلْجَمْعِيّاتِ الخَيْرِيّةِ:

يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأُضْحِيَةِ لِلْجَمْعِيّاتِ الخَيْرِيّةِ لِصَرْفِهَا عَلَى الفُقَرَاءِ، لَكِنّ الأَفْضَلَ أَنْ يُضَحّيَ الإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ، وَيَتَوَلّى تَوْزِيعَهَا، فَإِنّ إِظْهَارَ الشّعِيرَةِ مِنْ مَقَاصِدِ الأَضَاحِي وَهِيَ عُبُودِيّةٌ لِلّهِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ:

يَتَلَفّظُ الذّابِحُ بِقَوْلِهِ: «اللّهُمَّ هَذَا عَنّي وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي»، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النّبِيّ ﷺ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اجْتِمَاعُ الأُضْحِيَةِ مَعَ العَقِيقَةِ:

إِذَا اجْتَمَعَتِ الأُضْحِيَةُ مَعَ العَقِيقَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي إِجْزَاءِ إِحْدَاهُمَا عَنِ الأُخْرَى، وَأَجَازَهُ الحَنَابِلَةُ وَمُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُفْتِي الدّيَارِ السّعُودِيّةِ فِي زَمَانِهِ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اجْتِمَاعُ النّذْرِ مَعَ الأُضْحِيَةِ:

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ النّذْرِ وَالأُضْحِيَةِ؛ لِأَنّ كُلًّا مِنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ عَنِ الآخَرِ، وَبَابُ النّذْرِ يُتَشَدّدُ فِيهِ مَا لَا يُتَشَدّدُ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنّ الإِنْسَانَ أَلْزَمَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَمْ يُلْزِمْهُ اللهُ بِهِ.

المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: الأُضْحِيَةُ تَكْفِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ:

الأُضْحِيَةُ الوَاحِدَةُ تَكْفِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ كُلِّهِمْ مَهْمَا كَانَ العَدَدُ.

المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: مَنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا زَوْجَتَيْنِ:

إِنْ كَانَ الرّجُلُ مُتَزَوِّجًا زَوْجَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَأُضْحِيَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي أَيْضًا، كَمَا أَجْزَأَتْ أُضْحِيَةُ النّبِيِّ ﷺ عَنْ زَوْجَاتِهِ جَمِيعًا.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ فِي البَيْتِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِهِ:

مَنْ مَعَهُ يَتِيمٌ أَوِ ابْنٌ لِابْنَتِهِ أَوِ ابْنٌ لِابْنِهِ، وَيَأْكُلُ وَيَعِيشُ مَعَهُمْ فِي البَيْتِ، فَأُضْحِيَةُ صَاحِبِ البَيْتِ تَكْفِي عَنْهُ.

المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ فِي البَيْتِ إِخْوَةٌ:

فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

١- إِنْ كَانَا مُسْتَقِلّيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَا فِي البُيُوتِ، فَالأَصْلُ أَنّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أُضْحِيَةٌ تَخُصُّهُ.

٢- إِنْ كَانَا مُشْتَرِكَيْنِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَأُضْحِيَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي عَلَى الصّحِيحِ.

المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ الأَوْلَادُ مُتَزَوّجِينَ فَفِي أُضْحِيَتِهِمْ تَفْصِيلٌ:

١- إِنْ كَانَ الأَوْلَادُ مَعَ أَبِيهِمْ فِي بَيْتِهِ: فَتَكْفِي أُضْحِيَتُهُ.

٢- إِنْ كَانَ الِابْنُ مَعْزُولًا: فَيُضَحّي عَنْ نَفْسِهِ أَفْضَلُ إِنْ كَانَ قَادِرًا، فَإِنْ رَأَى أَنّ هَذَا يُؤَثّرُ عَلَى شُعُورِ وَالِدِهِ، وَقَدْ يَشْعُرُ وَالِدُهُ بِالأَلَمِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأُضْحِيَةِ وَالِدِهِ، فَهُمْ جَمِيعًا أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ.

المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: أُضْحِيَةُ تَارِكِ الصّلَاةِ:

تَارِكُ الصّلَاةِ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَلَا تُؤْكَلُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى القَوْلِ بِكُفْرِ تَارِكِ الصّلَاةِ سَوَاءٌ جُحُودًا بِاتّفَاقِ العُلَمَاءِ، أَوْ تَهَاوُنًا عَلَى الصّحِيحِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ.

المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: التّسْمِيَةُ وَالتّكْبِيرُ عَلَى الأُضْحِيَةِ:

يُشْتَرَطُ أَنْ يُسَمِّيَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمّ يَذْكُرُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَهْلِهِ بِاسْمِهِ، وَلَوْ شَمَلَهُمْ بِقَوْلِهِ: وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

المَسْأَلَةُ الثّلَاثُونَ: ذِكْرُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَمْوَاتِهِ فِي أُضْحِيَتِهِ:

يَجُوزُ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ فِي أُضْحِيَتِهِ مَنْ يُرِيدُ مِنَ المَوْتَى، فَيَقُولُ مَثَلًا: «اللّٰهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْ أَهْلِي الأَحْيَاءِ وَالمَوْتَ»، كَمَا ذَكَرَ النّبِيُّ ﷺ أُمّتَهُ وَهُوَ يَشْمَلُ الأَحْيَاءَ وَالأَمْوَاتِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالثّلَاثُونَ: وَصِيّةُ المَيّتِ بِالأُضْحِيَةِ عَنْهُ:

المَيّتُ إِنْ أَوْصَى بِأَنْ يُضَحّى عَنْهُ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ مِنْ حَيْثُ الوُجُوبِ وَعَدَمِهِ:

١- **إِنْ كَانَ لَهُ ثُلُثٌ**: فَيَجِبُ أَنْ يُضَحّيَ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِهِ.

٢- **إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثُلُثٌ**: فَيُسْتَحَبُّ لِابْنِهِ أَنْ يُضَحّيَ لَهُ، لَكِنْ لَا يَجِبُ، فَلَوْ تَرَكَهَا الِابْنُ لَا يَأْثَمُ، لَكِنّ الأُضْحِيَةَ عَنْهُ مِنْ بِرِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالثّلَاثُونَ: مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يُذْبَحُ فِيهَا الذّبْحُ الشّرْعِيُّ:

مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يُذْبَحُ فِيهَا الذَّبْحُ الشَّرْعِيُّ كَالبِلَادِ الغَرْبِيَّةِ، فَيُرْسِلُ مَالًا إِلَى أَهْلِهِ يُوَكِّلُهُمْ عَلَى أُضْحِيَتِهِ، وَيُمْسِكُ هُوَ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُرِيدُ الأُضْحِيَةَ:

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ وَبَشَرَتِهِ مِنْ بِدَايَةِ دُخُولِ العَشْرِ، لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «**إِذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ**». وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «**إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا**».

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: حُكْمُ الِاغْتِسَالِ وَالطِّيبِ وَالمِشْطِ وَغَيْرِهِ:

كُلُّ مَا لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَلَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ المُحْرِمُ، وَعَلَى هَذَا فَيَجُوزُ الِاغْتِسَالُ، وَالمِشْطُ، وَالطِّيبُ، وَاللِّبَاسُ، وَالجِمَاعُ، وَالحِنَّاءُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: هَلْ يُمْسِكُ أَهْلُ البَيْتِ؟

أَهْلُ البَيْتِ لَا يَلْزَمُهُمُ الإِمْسَاكُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الإِمْسَاكُ صَاحِبَ الأُضْحِيَةِ، وَهُوَ المُشْتَرِي لَهَا وَمَنْ يُرِيدُ الأُضْحِيَةَ بِهَا.

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ: حُكْمُ مَنْ نَسِيَ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ:

مَنْ نَسِيَ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُضَحِّي وَلَا حَرَجَ؛ لِعُمُومِ رَفْعِ الحَرَجِ عَنِ النَّاسِي.

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَنْ تَعَمَّدَ أَخْذَ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ:

مَنْ تَعَمَّدَ الأَخْذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ فَهُوَ آثِمٌ، وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ، وَيُضَحِّي وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، كَمَنْ تَعَمَّدَ فِعْلَ مُحَرَّمٍ؛ فَإِنَّ أَصْلَ العِبَادَةِ لَا يَبْطُلُ وَيَلْزَمُهُ التَّوْبَةُ.

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: هَلْ عَلَى الحَاجِّ أُضْحِيَةٌ؟

الأُضْحِيَةُ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الحَاجِّ، أَمَّا الحَاجُّ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِيهَا، وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ، وَلَمْ يُعْرَفْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ ضَحُّوا، وَرَجَّحَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ:

الأُضْحِيَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الدّجَاجِ وَالخَيْلِ وَالضِّبَاءِ وَغَيْرِهَا مِنَ الحَيَوَانَاتِ.

المَسْأَلَةُ الأَرْبَعُونَ: بَيْعُ الأُضْحِيَةِ وَهِبَتُهَا وَرَهْنُهَا:

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الأُضْحِيَةِ بَعْدَ شِرَائِهَا وَتَعْيِينِهَا، وَلَا هِبَتُهَا، وَلَا رَهْنُهَا؛ لِأَنَّهَا أُوقِفَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفُ فِيهِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: مَا يُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِي:

يُجْزِئُ مِنَ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَمِنَ المَاعِزِ مَا بَلَغَ سَنَةً، وَمِنَ البَقَرِ مَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَمِنَ الإِبِلِ مَا بَلَغَ خَمْسَ سِنِينَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: أَفْضَلُ الأَضَاحِي:

اِخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي أَفْضَلِ الأَضَاحِي مِنْ حَيْثُ النَّوْعِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّ: أَفْضَلَ الأَضَاحِي البَدَنَةُ، ثُمَّ البَقَرَةُ، ثُمَّ الشَّاةُ، ثُمَّ شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ -نَاقَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ-.

لِمَا ثَبَتَ فِي البُخَارِيِّ (٢٠٠١) مِنْ قَوْلِهِ ﷺ فِي الجُمُعَةِ: «**مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غَسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً،**

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةِ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ: شُرُوطُهَا:

لِلْأُضْحِيَةِ عِدَّةُ شُرُوطٍ، وَهِيَ:

١- القُدْرَةُ: بِأَنْ يَكُونَ صَاحِبُهَا قَادِرًا عَلَى ثَمَنِهَا.

٢- أَنْ تَكُونَ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.

٣- أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنَ العُيُوبِ.

٤- أَنْ تَكُونَ فِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ شَرْعًا.

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: العُيُوبُ:

اِتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى العُيُوبِ التَّالِيَةِ:

١- **العَوَرُ البَيِّنُ**: وَهُوَ الَّذِي تَنْخَسِفُ بِهِ العَيْنُ، أَوْ تَبْرُزُ حَتَّى تَكُونَ كَالزِّرِّ، أَوْ تَبِيضُ ابْيِضَاضًا يَدُلُّ دِلَالَةً بَيِّنَةً عَلَى عَوَرِهَا.

٢- **المَرَضُ البَيِّنُ**: وَهُوَ الَّذِي تَظْهَرُ أَعْرَاضُهُ عَلَى البَهِيمَةِ، كَالحُمَّى الَّتِي تُقْعِدُهَا عَنِ المَرْعَى وَتَمْنَعُ شَهِيَّتَهَا، وَالجَرَبِ الظَّاهِرِ المُفْسِدِ

لِلَحْمِهَا أَوِ المُؤَثِّرِ فِي صِحّتِهِ، وَالجُرْحِ العَمِيقِ المُؤَثِّرِ عَلَيْهَا فِي صِحّتِهَا وَنَحْوِهِ.

٣- **العَرَجُ البَيِّنُ**: وَهُوَ الّذِي يَمْنَعُ البَهِيمَةَ مِنْ مُسَايَرَةِ السّلِيمَةِ فِي مَمْشَاهَا.

٤- **الهُزَالُ المُزِيلُ لِلْمُخِّ**: لِمَا ثَبَتَ فِي "المُوَطّأِ" مِنْ قَوْلِ النّبِيّ ﷺ حِينَ سُئِلَ مَاذَا يَتّقِي مِنَ الضّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «**أَرْبَعًا: العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظِلْعُهَا، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفَاءُ الّتِي لَا تَنْقِي**». رَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطّأِ" مِنْ حَدِيثِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي "السُّنَنِ" عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «**أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِي...**».

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ:

لَا تُجُوزُ الأُضْحِيَةُ بِمَا كَانَ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ، كَالعَمْيَاءِ وَمَقْطُوعَةِ اليَدِ وَغَيْرِهَا.

المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: مَقْطُوعُ الإِلْيَةِ:

اِخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَقْطُوعِ الإِلْيَةِ وَهِيَ البَتْرَاءُ، وَالصّحِيحُ أَنّهُ يَجُوزُ التّضْحِيَةُ بِهَا؛ لِأَنّ لَحْمَهَا لَا يَنْقُصُ بِذَلِكَ وَلَا يَتَضَرّرُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ المُسَيّبِ وَغَيْرِهِمْ.

المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: الأُضْحِيَةُ بِالخِصِيّ:

يَجُوزُ الأُضْحِيَةُ بِالخِصِيّ، فَقَدْ ضَحّى النّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، وَلِأَنّ لَحْمَ الأُضْحِيَةِ يَطِيبُ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ الجَمَاهِيرِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.

المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ: العُيُوبُ الّتِي تُذْكَرُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ تُجْزِئُ مَعَ الكَرَاهَةِ:

وَهِـيَ:

١- مَا بِهِ طَلْعٌ: وَهُوَ مَرَضٌ فِي الثّدْيِ وَغَيْرِهِ.

٢- مَعِيبُ الثّدْيِ.

٣- مَكْسُورُ القَرْنِ، وَذَاهِبَةُ القَرْنِ أَصْلًا.

٤- الهَتْمَاءُ: وَهِيَ مَا سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِهَا.

٥- المَجْبُوبُ: وَهُوَ الخَرُوفُ الّذِي قُطِعَ ذَكَرُهُ.

٦- وَمَشْقُوقَةُ الأُذُنِ طُولًا أَوْ عَرْضًا، وَمَخْرُوقَةُ الأُذُنِ.

٧- وَالّتِي بِهَا خُرّاجٌ، وَهُوَ الوَرَمُ.

٨- المُصْفَرّةُ: وَهِيَ الّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا.

٩- وَالمُسْتَأْصَلَةُ وَهِيَ الّتِي: اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ.

١٠- وَالبَخْقَاءُ الّتِي: تُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالبَخَقُ هُوَ أَقْبَحُ العَوَرِ.

١١- وَالمُشَيّعَةُ الّتِي لَا تَتْبَعُ الغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا.

١٢- وَالكَسْرَاءُ هِيَ: الكَسِيرَةُ.

١٣- العَشْوَاءُ: وَهِيَ الّتِي تُبْصِرُ نَهَارًا وَلَا تُبْصِرُ لَيْلًا.

١٤- الحَوْلَاءُ: وَهِيَ الّتِي فِي عَيْنِهَا حَوَلٌ.

١٥- العَمْشَاءُ: وَهِيَ الّتِي يَسِيلُ دَمْعُهَا مَعَ ضَعْفِ البَصَرِ.

١٦- السّكّاءُ: مِنَ السّكَكِ وَهُوَ صَغِرُ الأُذُنَيْنِ.

١٧- المُقَابَلَةُ: وَهِيَ الّتِي قُطِعَ مِنْ مُقَدّمِ أُذُنِهَا قِطْعَةً.

١٨- المُدَابَرَةُ: وَهِيَ مَا قُطِعَ مِنْ مُؤَخّرِ أُذُنِهَا قِطْعَةً، وَتَدَلّتْ وَلَمْ تَنْفَصِلْ، وَهِيَ عَكْسُ المُقَابَلَةِ.

١٩- الشَّرْقَاءُ: وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ، وَتُسَمّى عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَيْضًا عَضْبَاءُ.

٢٠- الخَرْقَاءُ: وَهِيَ الّتِي فِي أُذُنِهَا خَرْقٌ وَهُوَ ثُقْبٌ مُسْتَدِيرٌ.

٢١- الجَمّاءُ: الّتِي لَمْ يُخْلَقْ لَهَا قَرْنٌ، وَتُسَمّى جَلْحَاءُ أَيْضًا.

٢٢- الجَدْعَاءُ: وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الأَنْفِ.

٢٣- الّتِي لَا لِسَانَ لَهَا أَصْلًا.

٢٤- الجَدّاءُ: الّتِي يَبِسَ ضَرْعُهَا.

٢٥- البَتْرَاءُ: وَهِيَ الّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا خِلْقَةً أَوْ مَقْطُوعًا.

٢٦- الهَيْمَاءُ: مِنَ الهُيَامِ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الإِبِلَ فَتَهِيمُ فِي الأَرْضِ لَا تَرْعَى.

٢٧- الثّوْلَاءُ: مِنَ الثَوَلِ، وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الشّاةَ فَتَسْتَرْخِي أَعْضَاؤُهَا. وَقِيلَ: هُوَ جُنُونٌ يُصِيبُ الشّاةَ فَلَا تَتْبَعُ الغَنَمَ وَتَسْتَدْبِرُ فِي مَرْتَعِهَا.

٢٨- المَجْزُوزَةُ: وَهِيَ الّتِي جُزّ صُوفُهَا.

٢٩- المَكْوِيّةُ: وَهِيَ الّتِي بِهَا كَيٌّ.

٣٠- السّاعِلَةُ: وَهِيَ الّتِي بِهَا سُعَالٌ.

٣١- البَكْمَاءُ: الّتِي فَقَدَتْ صَوْتَهَا.

٣٢- البَخْرَاءُ: وَهِيَ مُتَغَيِّرَةُ رَائِحَةِ الفَمِ.

وَكُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ العُيُوبِ المُتَّفَقِ عَلَيْهَا فَيُجْزِئُ مَعَ الكَرَاهَةِ، وَكُلَّمَا كَانَتِ الأُضْحِيَةُ أَسْلَمَ مِنَ العُيُوبِ كَانَتْ أَفْضَلَ. وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَخْتَارَ الأَفْضَلَ لِأُضْحِيَتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: وَقْتُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ:

يَبْدَأُ وَقْتُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ بَعْدَ صَلَاةِ يَوْمِ العِيدِ، وَيَسْتَمِرُّ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ بَعْدَهُ، وَهِيَ أَيّامُ التّشْرِيقِ إِلَى غُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ الرّابِعِ مِنْ أَيّامِ العِيدِ. وَالأَفْضَلُ المُبَادَرَةُ بِذَبْحِهَا مُسَارَعَةً فِي الخَيْرَاتِ.

المَسْأَلَةُ الخَمْسُونَ: زَمَنُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ:

يَجُوزُ الذّبْحُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا لَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ، وَلَا يُوجَدُ دَلِيلٌ عَلَى النّهْيِ عَنْ وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ لِذَاتِهِ.

المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالخَمْسُونَ: إِذَا وَلَدَتِ الأُضْحِيَةُ:

إِذَا وَلَدَتِ الأُضْحِيَةُ فَإِنّهُ يُذْبَحُ وَلَدُهَا تَبَعًا لَهَا؛ لِأَنّهُ أُخْرِجَ أُمُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُخْرَجُ مَا كَانَ تَابِعًا لَهَا كَذَلِكَ، وَعَلَيْهِ الجُمْهُورُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ.

المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالخَمْسُونَ: تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ عَلَى الذّبْحِ:

الأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَتَهُ بِنَفْسِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُوكِلَ عَلَيْهَا مُسْلِمًا غَيْرَهُ، وَلَوْ ذَبَحَهَا المُسَلِّخُ فَيَجُوزُ إِنْ كَانَ العَامِلُ مُسْلِمًا، أَمّا ذَبْحُ الكَافِرِ فَلَا يَحِلُّ؛ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي اهْتِمَامُ مَحَلّاتِ المَسَالِخِ بِأَضَاحِي المُسْلِمِينَ.

الفهرس

المَسْأَلَةُ الأُولَى: تَعْرِيفُ الأُضْحِيَةِ: ١
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ: سَبَبُ تَسْمِيَتِهَا: ١
المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ: الأَدِلّةُ عَلَى مَشْرُوعِيّتِهَا: ١
المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ: حُكْمُهَا: ٢
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: مَشْرُوعَةٌ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ: ٤
المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ: حِكْمَتُهَا: ٤
المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ: التّقْسِيمُ: ٥
المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ: إِهْدَاءُ الكَافِرِ مِنْهَا: ٦
المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ: إِذَا تَعَيّبَتِ الأُضْحِيَةُ بَعْدَ شِرَائِهَا: ٦
المَسْأَلَةُ العَاشِرَةُ: شِرَاءُ الأُضْحِيَةِ دَيْناً: ٦
المَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الأُضْحِيَةُ عَنِ الغَيْرِ: ٧
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةَ عَشْرَةَ: هِبَةُ الأَضَاحِي لِلْمُحْتَاجِينَ لِيُضَحُّوا بِهَا: ٧
المَسْأَلَةُ الثّالِثَةَ عَشْرَةَ: مُسْتَحَبّاتُ الأُضْحِيَةِ: ٧
المَسْأَلَةُ الرّابِعَةَ عَشْرَةَ: المَرْأَةُ تُمْسِكُ عَنْ شَعْرِهَا وَأَظْفَارِهَا: ٧
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: البَقَرَةُ وَالبَعِيرُ: ٧
المَسْأَلَةُ السّادِسَةَ عَشْرَةَ: هَلْ يَشْتَرِكُ فِي الجَزُورِ مَنْ يُرِيدُ اللّحْمَ؟ ٨
المَسْأَلَةُ السّابِعَةَ عَشْرَةَ: بَيْعُ جِلْدِ الأُضْحِيَةِ: ٨
المَسْأَلَةُ الثّامِنَةَ عَشْرَةَ: التّصَدُّقُ بِالجِلْدِ: ٩

المَسْأَلَةُ التّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الفَقِيرُ يَبِيعُ مَا يَصِلُهُ مِنْ لَحْمِ الأُضْحِيَةِ: ٩
المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُونَ: مَا يُقَالُ عِنْدَ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ: ٩
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اجْتِمَاعُ الأُضْحِيَةِ مَعَ العَقِيقَةِ: ٩
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: اجْتِمَاعُ النّذْرِ مَعَ الأُضْحِيَةِ: ١٠
المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: الأُضْحِيَةُ تَكْفِي عَنْ أَهْلِ البَيْتِ: ١٠
المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: مَنْ كَانَ مُتَزَوِّجًا زَوْجَتَيْنِ: ١٠
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ فِي البَيْتِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَوْلَادِهِ: ١٠
المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ فِي البَيْتِ إِخْوَةٌ: ١٠
المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: إِنْ كَانَ الأَوْلَادُ مُتَزَوِّجِينَ فَفِي أُضْحِيَتِهِمْ تَفْصِيلٌ: ١١
المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: أُضْحِيَةُ تَارِكِ الصّلَاةِ: ١١
المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: التّسْمِيَةُ وَالتّكْبِيرُ عَلَى الأُضْحِيَةِ: ١١
المَسْأَلَةُ الثّلَاثُونَ: ذِكْرُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ أَمْوَاتِهِ فِي أُضْحِيَتِهِ: ١٢
المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالثّلَاثُونَ: وَصِيّةُ المَيّتِ بِالأُضْحِيَةِ عَنْهُ: ١٢
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالثّلَاثُونَ: مَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يُذْبَحُ فِيهَا الذّبْحُ الشّرْعِيُّ: ١٢
المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ وَالثّلَاثُونَ: مَا يَفْعَلُهُ مَنْ يُرِيدُ الأُضْحِيَةَ: ١٣
المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ وَالثّلَاثُونَ: حُكْمُ الِاغْتِسَالِ وَالطِّيبِ وَالمِشْطِ وَغَيْرِهِ: ١٣
المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ وَالثّلَاثُونَ: هَلْ يُمْسِكُ أَهْلُ البَيْتِ؟ ١٣
المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ وَالثّلَاثُونَ: حُكْمُ مَنْ نَسِيَ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ: ١٤
المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ وَالثّلَاثُونَ: مَنْ تَعَمّدَ أَخْذَ الشّعْرِ وَالأَظْفَارِ: ١٤

المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ وَالثّلَاثُونَ: هَلْ عَلَى الحَاجِّ أُضْحِيَةٌ؟..... ١٤
المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ وَالثّلَاثُونَ: بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ:..... ١٤
المَسْأَلَةُ الأَرْبَعُونَ: بَيْعُ الأُضْحِيَةِ وَهِبَتُهَا وَرَهْنُهَا:..... ١٥
المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: مَا يُجْزِئُ مِنَ الأَضَاحِي:..... ١٥
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ: أَفْضَلُ الأَضَاحِي:..... ١٥
المَسْأَلَةُ الثّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ: شُرُوطُهَا:..... ١٦
المَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: العُيُوبُ:..... ١٦
المَسْأَلَةُ الخَامِسَة وَالأَرْبَعُونَ: مَا كَانَ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ:..... ١٧
المَسْأَلَةُ السّادِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: مَقْطُوعُ الإِلْيَةِ:..... ١٧
المَسْأَلَةُ السّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: الأُضْحِيَةُ بِالخِصِيّ:..... ١٨
المَسْأَلَةُ الثّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ: العُيُوبُ الّتِي تُذْكَرُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ تُجْزِئُ مَعَ الكَرَاهَةِ:..... ١٨
المَسْأَلَةُ التّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: وَقْتُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ:..... ٢١
المَسْأَلَةُ الحَادِيَةُ وَالخَمْسُونَ: إِذَا وَلَدَتِ الأُضْحِيَةُ:..... ٢١
المَسْأَلَةُ الثّانِيَةُ وَالخَمْسُونَ: تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ عَلَى الذّبْحِ:..... ٢٢
الفهرس..... ٢٣